

웹(WEB)·앱(APP) 개발 계약서 [표준용역형]

계약자	발주자	상호	주식회사 삼원로지텍		대표자명	권성복
		사업자번호	749-86-01262			
		연락처	sw01262@naver.com			
	계약상대자	상호	주식회사 에이비비지		대표자명	권태인
		사업자번호	683-81-02874			
		주소	서울특별시 강서구 공항대로45길 75, 5층(등촌동)			
		연락처	010-6385-2166			
	계약내용	용역 명칭		주식회사 삼원로지텍 앱 개발		
계약금		총액	금사천만원정(₩40,000,000, 부가세 별도 100%)			
		선금	금영원정(₩0, 부가세 별도 0%)			
		잔금	금사천만원정(₩40,000,000, 부가세 별도 100%)			
대금지불방법		☒ 후불 일시납		☐ 분할납		
계약기간		2025년 07월 23일부터 2025년 10월 22일까지				
지체상금율		0.25% / 지체일수				
기타사항		-				

주식회사 삼원로지텍과 주식회사 에이비비지는 불임의 계약문서에 의하여 위 일반용역에 대한 계약을 체결하고 신의에 따라 성실히 계약상의 의무를 이행할 것을 약속하며, 이 계약의 증거로서 계약서를 작성하여 당사자가 기명날인한 후 각각 1통씩 보관한다.

2025년 07월 23일

불임서류 : 01. 용역계약 일반조건 1부.
02. 과업지시서 1부. 끝.

발 주 자 : 주 식 회 사 삼 원 로 지 텍 대표: 권 성 복

계 약 상 대 자 : 주 식 회 사 에 이 비 비 지 대표: 권 태 인



ABBG

웹(WEB)·앱(APP) 개발 계약서 [표준용역형]

의뢰업체 주식회사 삼원로지텍 (이하 "갑"이라 한다)와 주식회사 에이비비지 (이하 "을"이라 한다)는 아래와 같이 웹(WEB)·앱(APP) 개발(이하 "개발"이라 한다) 계약을 체결한다.

제 1 조【 계약의 목적 】

본 계약의 목적은 "갑"이 의뢰한 주식회사 삼원로지텍 웹(WEB)·앱(APP) 개발을 "을"이 진행하는데 있어 양자간에 필요한 제반 협력사항을 정하고 이를 상호 충실하게 이행함을 목적으로 한다.

제 2 조【 용어의 정의 】

산출물	본 계약의 서비스를 통해 발생한 디자인, 텍스트, 사진, 동영상 등의 자료를 통칭
업로드	인터넷 등 네트워크에 연결된 장치를 통해 그림 및 프로그램 파일 등을 서버에 저장되어 이용되게 하는 행위를 의미
저작자	실제 이미지, 디자인, 사진, 동영상, 프로그램 등을 창작한 자를 의미하며, 단순 산출물을 업로드하는 자는 해당되지 않음
저작권	저작자가 자신의 저작물을 독점적으로 이용하거나 다른 사람에게 이용을 허락할 수 있는 인격적 또는 재산적 권리를 의미
사용권	저작권이 있는 사람으로부터 저작물에 대한 사용 허락을 받아 허락 조건에 따라 사용할 수 있는 권리를 의미
견적서	본 계약에 의하여 제작되는 서비스의 내용 및 업무의 범위 등을 상세히 기술한 문서 혹은 그에 준하는 서면을 의미하며, 서비스 제작 내용 변경의 기준서로서 역할을 함
디자인	기획 단계에서 산출된 문서를 구체화하여 시각 그래픽 등으로 표현한 산출물을 의미

제 3 조【 계약의 내용 및 성립 】

1. 본 계약의 효력은 "갑"과 "을"이 서명 날인함으로써 즉시 효력이 발생한다. 단, "을"의 계약서 교부로부터 "갑"이 10일 이상 계약서에 대한 응답이 없는 경우 계약이 성립한 것으로 간주한다.
2. 본 계약보다 상세한 내용을 양자의 합의에 의해 체결할 수 있으나, 본 계약과 상충되거나 「독점 규제 및 공정거래에 관한 법률」과 관련 법령에 위배되는 내용은 원칙적으로 무효이다.
3. 본 계약에 명시되지 않은 사항이 「전기통신사업법」, 「산업 디자인 진흥법」, 「디자인보호법」, 「저작권법」, 「상표법」등 관계 법령에 규정되어 있는 경우에는 그 규정에 따른다.

웹(WEB)·앱(APP) 개발 계약서 [표준용역형]

제 4 조【 대금지급 】

1. "갑"은 본 조의 총계약금에 대하여 "을"에게 업무 완료 후 일시납 혹은 선금 50%, 작업 완료 후 10일 이내로 잔금 50%를 분할납한다.

지불방법	☒ 후불 일시납	☐ 분할납
총계약금	금사천만원정(₩40,000,000, 부가세 별도 100%)	
선금	금영원정(₩0, 부가세 별도 0%)	
잔금	금사천만원정(₩40,000,000, 부가세 별도 100%)	
은행명	신한은행	계좌번호 140-014-440730
예금주	주식회사 에이비비지	

제 5 조【 제작 내역 】

1. "갑"은 서비스를 제작하기 전 견적서를 검토하고 오류, 누락 등으로 인하여 제작에 문제가 발생할 여지가 있는 경우 이를 "을"에게 알리고 상호 협의하에 견적서를 수정하여야 한다.
2. 개발 범위 및 내용의 일부를 특정 시점에 확정하기 어려운 경우 상호 합의하에 견적서의 확정 기일을 연장할 수 있다. 단, 확정기일은 서비스 개시일을 초과할 수 없다.
3. "갑"과 "을"이 계약하는 제작 내역은 다음과 같다.

개발물	☐ 웹(WEB)	☒ 앱(APP)
개발범위	본 계약서와 함께 첨부된 견적서의 내용에 따른다.	
개발기간	2025년 07월 23일부터 2025년 10월 22일까지	

제 6 조【 중도확인 】

1. 개발 단계는 디자인, 제작 2단계로 분산하여 진행하며 중간단계는 디자인 완료 시점으로 한다.
2. "을"은 본 조 제1항의 중간단계를 완료한 후 "갑"에게 중간단계 완료 및 이에 따른 중도 확인 요청을 통보하여야 한다.
3. "갑"은 중간단계에 대한 수정 및 보완을 본 계약서에 첨부된 견적서에 표기된 업무 범위 및 수정 횟수에 한하여 요구할 수 있으며 이 경우 "을"은 지체없이 수정하여 통보하여야 한다.
4. 단계 완료에 대한 합의가 확정된 경우 다음 단계로 진행한다.

제 7 조【 제작완료 】

1. "을"은 개발 결과물을 "갑"에게 공유하고 "갑"은 결과물을 공유받은 날로부터 7일 이내에 검수하여 그 결과를 "을"에게 통보한다. 단, 불가항력적인 사유로 인하여 검사를 완료하지 못한 경우에는 당해 사유가 존속되는 기간과 당해 사유가 소멸된 날로부터 3일까지 이를 연장할 수 있다.
2. "을"이 공유한 결과물에 이상이 없음을 "갑"이 확인하였을 때 "을"이 제공하는 개발 결과물이 완료된 것으로 본다.

3. “갑”이 본 조 제1항의 기간에 결과물의 검수 결과를 통보하지 않는 경우 본 조 제1항의 기간이 경과한 시점에서 “을”이 제공하는 개발이 완료된 것으로 한다.

제 8 조【지체상금】

1. “을”은 계약기간 내 계약이행이 지연될 우려가 있다고 판단될 때에는 지체없이 그 취지를 “갑”에게 통지하여야 하고 사유의 종료 시까지 계약기간의 연장을 요청할 수 있다.
2. “을”이 계약기간 내에 계약을 이행하지 못한 경우 “갑”은 지체 일수에 계약금액의 2/1,000를 곱한 금액을 본 계약 제4조의 총계약금에서 공제한다.
3. 본 조 제2항의 경우 기성부분에 대한 검수가 끝난 경우에는 그 부분에 상당하는 금액을 계약금액에서 공제한 금액을 기준으로 지체상금을 계산하여야 한다. 단, 기성부분의 인수는 그 성질상 분할할 수 있는 용역에 대한 완성 부분으로 인수하는 것에 한한다.
4. 다음 각 호의 1에 해당되어 개발이 지체되었다고 인정할 때는 그 해당 일수를 지체 일수에 산입하지 않는다.
 - 1) 천재지변 등 불가항력의 사유에 의한 경우
 - 2) “갑”의 책임 또는 요구로 서비스 제작이 지연되거나 중단된 경우
 - 3) 기타 “을”의 책임에 속하지 않는 사유로 인하여 지체된 경우
5. 지체 일수의 산정기준은 다음 각 호와 같다.
 - 1) 계약기간 내에 디자인 서비스 제공을 완료한 경우 검수에 소요된 기간은 지체 일수에 산입하지 아니한다. 단, 계약기간 이후에 검수 시 “을”의 서비스 제공 내용의 전부 또는 일부가 계약에 위반되거나 부당함에 따라 “갑”이 검수에 따른 수정 요구를 “을”에게 한 경우에는 수정 요구를 한 날로부터 “을”이 최종검수에 합격한 날까지의 기간을 지체 일수에 산입한다.
 - 2) 계약기간을 경과하여 개발을 완료한 경우에는 개발 완료 익일로부터 최종검수에 합격한 날까지의 기간을 지체 일수에 산입한다.

제 9 조【계약금 지급 지연에 대한 이자】

1. “갑”의 귀책사유로 인하여 제4조의 계약금 등의 지급기한을 경과한 경우 “을”은 총경과일에 대하여 지연발생 시점의 금융기관 대출평균금리(한국은행 통계월보상의 금융기관 대출평균금리를 말한다)의 두 배를 곱하여 산출한 금액을 연체이자로 청구할 수 있다.
2. 천재지변등 불가항력의 사유로 인하여 계약금 지급이 지연된 경우엔 본 조 제1항의 계약금 지급 지연 일수에 산입하지 아니한다.

제 10 조【검수방법 및 하자보수】

1. 검수의 기준은 상호 합의하에 본 계약서와 함께 첨부된 견적서에 한정되어야 하며 이를 초과한 사항에 대해서는 검수의 범위에 포함되지 아니한다.
2. “갑”은 본 조 제1항에 의거하여 수정 및 보완 또는 재개발을 요구할 수 있으며 이 경우 “을”은 지체없이 보수 또는 개조하여 다시 검수를 진행하여야 한다.
3. 하자보수 기간은 6개월로 지정하며 하자보수 기간 중 하자가 발견되었을 때에는 “을”은 무상으로 “갑”이 요구하는 조치를 강구해야 한다.

4. 하자 여부의 판정 기준은 다음과 같다.

1) 본 계약서와 함께 첨부된 견적서에 기술되어 있으나 최종 결과물에 적용되지 않은 경우

5. 본 조 제3항에 포함되지 않는 하자보수에 관련한 내용은 유지보수라고 정의하며 유지보수의 경우 "갑"이 "을"에게 유지보수를 요청하는 경우에 한하여 "을"은 "갑"에게 유지보수 내용 및 기간과 금액을 명시한 견적서를 공유하고, "갑"이 이에 수락하는 경우 별도의 계약을 체결하도록 한다.

제 11 조【하자보수 책임 외의 수리】

"갑"이 웹(WEB)·앱(APP) 개발을 "을"의 사전 동의를 받지 않고 개조 또는 변경하거나 하자보수책임기간이 경과하여 서비스 결과물에 이상이 발생한 경우에는 "을"은 하자보수에 대한 책임을 지지 않는다.

제 12 조【계약의 해제 혹은 해지】

1. "갑"과 "을"은 다음 각 호의 1에 해당하는 사유가 발생한 경우 본 계약에 대하여 전부 또는 일부를 해제 혹은 해지할 수 있다.

1) "갑" 또는 "을"이 금융기관으로부터 거래정지처분을 받은 경우

2) "갑" 또는 "을"이 감독관청으로부터 영업 취소, 영업 정지 등의 처분을 받은 경우

3) "갑" 또는 "을"이 영업상의 중대한 사유가 발생하여 계약 내용을 이행할 수 없다 인정될 경우

4) "갑" 또는 "을"이 해산, 영업의 양도 또는 타 회사로의 합병에 결의한 경우

5) "갑" 또는 "을"이 재해 등 기타 사유로 인하여 본 계약의 내용을 이행하기 곤란하다고 쌍방이 인정하는 경우

2. "갑"과 "을"은 다음 각 호의 1에 해당하는 사유가 발생한 경우 상대방에게 상당한 기간을 정하여 그 이행을 최고하고 그 기간 내에 이를 이행하지 아니한 때에는 본 계약의 전부 또는 일부를 해제 혹은 해지할 수 있다.

1) "갑" 또는 "을"이 본 계약의 중요한 내용을 위반한 경우

2) "갑"이 정당한 사유 없이 서비스 수행에 필요한 사항의 이행을 지연하거나 방해하여 "을"의 서비스 제작 수행에 지장을 초래한 경우

3) "을"이 정당한 사유 없이 서비스 제작을 거부하거나 지연하여 계약기간 내에 완성이 곤란하다고 인정되는 경우

3. "갑"과 "을"은 본 조 제1항 또는 제2항의 규정에 의하여 계약의 해제 혹은 해지의 사유가 발생한 경우 상대방에게 지체없이 서면으로 통지하여야 한다.

4. 본 조 제3항에 의하여 계약이 해제 혹은 해지된 때에는 각 당사자의 상대방에 대한 일체의 채무는 기한의 이익을 상실하며 지체없이 이를 변제하여야 하며 "을"은 계약금 대비 해제 또는 해지 시점까지 "을"이 수행한 업무 수행량에 비례하는 금액을 제하고 "갑"에게 환불한다.

5. 계약금 대비 해제 또는 해지 시점까지 "을"이 수행한 업무 수행량에 비례하는 금액이 "갑"이 "을"에게 선금으로 지불한 금액보다 많은 경우엔 "갑"이 "을"에게 선금으로 지불한 금액을 제한 나머지를 추가로 "을"에게 지불한다.

6. "갑"과 "을"은 자신의 귀책사유로 인하여 본 계약의 전부 또는 일부가 해제 혹은 해지됨으로써

발생한 상대방의 손해를 제2조의 총계약금 한도내에서 배상하여야 한다.

7. 본 계약 체결 후 "갑"이나 "을" 중 일방이 본 조 제1항 또는 제2항의 규정에 포함되지 않는 사유로 계약을 파기할 경우 상대방에게 본 조 제6항의 배상금에 전체 계약금액의 10%를 추가한 금액을 배상하여야 한다.

8. "을"은 "갑"이 요구하는 내용이 특정인이나 사업체에 유해한 영향을 주거나 사회질서에 유해하다고 인정될 경우 계약의 해제 혹은 해지할 수 있다.

제 13 조【 권리의 양도, 위탁금지 】

1. "갑"은 본 계약으로부터 발생하는 권리 또는 의무를 제3자에게 양도, 위탁하거나 승계할 수 없다. 단, "을"의 승낙을 받았을 때에는 그러하지 아니하다.

2. "갑"은 본 계약에 의해서 발생하는 개발 결과물을 제3자에게 매각 또는 대여를 통하여 이용하게 할 수 없다.

제 14 조【 부당한 계약 취소 및 반품의 금지 】

1. "갑"은 "을"의 책임으로 돌릴 사유가 없음에도 불구하고 다음 각호의 1에 해당하는 행위를 할 수 없다.

- 1) 계약을 임의로 취소하거나 변경하는 행위
- 2) 제작 완료된 서비스에 대한 수령을 거부하거나 지연하는 행위

2. "갑"은 "을"로부터 개발 결과물을 인수받은 때에는 "을"에게 책임을 돌릴 사유가 없음에도 불구하고 이를 "을"에게 반품할 수 없다.

제 15 조【 사용권 및 지식재산권 】

1. 본 계약으로부터 발생한 모든 산출물(기획서, 중간인도물, 최종인도물을 말한다.)에 대한 사용권 및 지식재산권(2차 저작물 및 편집 저작물 작성권 등 포함)은 "을"이 "갑"에게 산출물을 인도 완료한 때로부터 "갑"에게 이전된다.

2. 본 조 제1항에 의하여 "을"은 "갑"이 제공한 이미지, 프로그램, 텍스트 등의 소스(이하 "소스"라 한다.)만을 활용해 산출물을 제작 및 인도하여야 하며 "갑"이 산출물을 제작하기 위한 소스를 제공할 수 없는 경우 사전 상호 협의를 통해 "을"이 자체 제작하여 지식재산권(2차 저작물 및 편집 저작물 작성권 등 포함)을 소유한 소스 혹은 "을"이 제3자와의 계약을 통해 2차 저작물 및 편집 저작물 작성권을 제공받은 소스를 활용하여 산출물을 제작 및 인도할 수 있다.

3. 본 조 제2항에 의하여 "을"이 자체 제작하여 지식재산권(2차 저작물 및 편집 저작물 작성권 등 포함)을 소유한 소스 혹은 "을"이 제3자와의 계약을 통해 2차 저작물 및 편집 저작물 작성권을 제공받은 소스를 활용하는 경우 "갑"은 산출물에 대한 사용권만을 인도받으며 지식재산권(2차 저작물 및 편집 저작물 작성권 등 포함)은 원 권리자인 "을" 또는 제3자에게 있다.

4. 본 조 제3항에 부여된 "갑"의 사용권은 본 계약 목적으로만 적용되며 "갑"이 다른 용도 확장이나 다른 목적 시스템에 사용하거나 2차 저작물 및 편집 작성이 필요한 경우에는 별도로 "을" 또는 제3자와 합의하여야 한다.

5. "갑"이 "을"에게 제공한 이미지, 프로그램, 텍스트 등의 소스가 저작권을 포함하는 지식재산권을

침해한 경우 "을"이 그 소스를 복사, 변형, 활용하여 제작한 이미지, 프로그램, 텍스트 등의 소스도 저작권을 포함하는 지식재산권을 침해할 소지가 있음을 확인하며 이 경우 모든 책임은 최초의 소스를 제공한 "갑"에게 있으며 "을"은 일체의 책임을 지지 않는다.

제 16 조【자료 제공 및 비밀 보호 유지】

1. "갑"은 "을"의 원활한 개발을 위하여 "을"이 필요로 하는 제반 자료를 성실히 제공할 의무가 있으며 제출에 대한 세부사항은 협의하여 결정한다.
2. "갑"과 "을"은 본 계약과 관련하여 상대방으로부터 제공받거나 또는 취득한 상대방의 기술 및 업무상의 비밀을 보장하며 상대방의 동의 없이 제3자에게 누설하지 않는다.

제 17 조【면책】

1. 본 계약을 이용하여 기대하는 손익이나, 본 계약에 의해 발생된 결과물을 통해 얻은 정보 등으로 인해 발생한 손익에 대하여는 그 어느 일방도 상대방에게 책임을 지지 않는다.
2. 본 계약의 이행에 있어 전쟁, 내란, 폭동, 법령의 제정, 천재지변 등 예측할 수 없는 불가항력의 사유나 운영관계 기술의 흠결로 개발이 중단된 경우 상대방이 입은 영업 손실에 대해서 손해배상 책임을 지지 않는다.

제 18 조【분쟁해결】

1. 본 계약의 이행에 있어서 양자 간의 이견이 있을 경우 상호 협의에 의하여 결정하며, 그 이외의 사항은 「민법」의 규정을 적용한다.
2. 이에도 합의가 이루어지지 않을 경우는 국내법이 적용되는 "을"의 소재지 법원에 의뢰하여 이의 판결을 따르도록 한다.

제 19 조【특약사항】

상기 계약 일반사항 이외에 아래 내용을 특약사항으로 정하며, 일반사항과 특약사항이 상충되는 경우에는 특약사항을 우선하여 적용하도록 한다.

1. "갑"은 "을"이 본 계약을 통해 제작한 결과물을 "을"의 포트폴리오로 사용하는 것에 동의한다.
2. 본 계약서는 2통을 작성하여 양자 대표이사 또는 권한 대행자가 상호 서명 날인 후 1통씩 보관한다. 단, 온라인 계약시 모두싸인을 통해 서명 날인하여 전송하는 것으로 대체할 수 있다.
3. 인감이 날인되지 아니한 계약은 "을"이 책임지지 아니한다. 단, 온라인 계약의 경우 제4조의 계좌번호에 총계약금을 입금하면 본 계약서에 인감이 날인된 것으로 인정할 수 있다.
4. "을"은 업무 소통을 위한 단체 카카오톡방을 개설하며 해당 톡방의 관리운영 권한은 "을"이 갖도록 한다.
5. 본 계약 종료로 인하여 단체 카카오톡방을 폐쇄하게 되는 경우 "을"은 계약 종료 안내로부터 30일까지 "갑"이 해당 카카오톡방에서 자료를 백업할 수 있도록 안내하여야 하며 "갑"은 본인의 의사에 따라 백업 여부를 결정하도록 한다.

웹(WEB)·앱(APP) 개발 계약서 [표준용역형]

2025년 07월 23일

(갑)	
주 소	경기도 화성시 동탄대로 683, 429호(영천동)
기 업 명	주식회사 삼원로지텍
사업자번호	749-86-01262
대 표 자	권 성 복
연 락 처	sw01262@naver.com

(을)	
주 소	서울특별시 강서구 공항대로45길 75, 5층(등촌동)
기 업 명	주식회사 에이비비지
사업자번호	683-81-02874
대 표 자	권 태 인
연 락 처	010-6385-2166